

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון

5905/25/פ

הצעת חוק שנת שירות, התשפ"ה–2025

הגדרות

1. בחוק זה –

"חוק שירות ביטחון" – חוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו–1986;¹
"מוסד ציבורי מפעיל" – מוסד ציבורי כהגדרתו בסעיף 3א(א) לחוק יסודות
התקציב, התשמ"ה–1985;² או גוף הממלא תפקיד ציבורי שהוא גוף
מבוקר כמשמעותו בסעיף 9(1) עד (7) לחוק מבקר המדינה, התשי"ח–
1958 [נוסח משולב];³ שהוכר לפי סעיף 2;
"מתנדב לשנת שירות" – כל אחד מאלה שהתנדב לביצוע שנת שירות:

(1) אזרח ישראלי או תושב ישראל, שוועדה רפואית קבעה כי הוא
נמצא בלתי כשיר לשירות או בלתי כשיר ארעית לשירות לפי חוק שירות
ביטחון, ורשאי להתנדב לשירות ביטחון לפי החוק האמור;

(2) מיועד לשירות ביטחון – כהגדרתו בחוק שירות ביטחון, ששירותו
הסדיר נדחה, לפי סעיף 36 לאותו חוק, עקב התנדבותו לשנת שירות;

(3) מי שרשאי לשרת בשירות לאומי או בהתנדבות קהילתית לפי
סעיף 3 לחוק שירות אזרחי, התשע"ז–2017;⁴

"שנת שירות" – התנדבות בקהילה המתבצעת במסגרת מוסד ציבורי מפעיל
לתקופה שאינה עולה על 12 חודשים בידי מתנדב לשנת שירות לפני
התייצבותו לשירות ביטחון, התנדבותו לשירות ביטחון או שירותו
בשירות לאומי או שירות לאומי–אזרחי, לפני העניין;
"השר" – שר החינוך.

2. הכרה במוסד ציבורי מפעיל (א) המנהל הכללי של משרד החינוך או מי שהוא הסמיך לעניין זה יכיר
במוסד ציבורי מפעיל לשם הפעלת מתנדבי שנת שירות, לפי הוראות שקבע
השר, באישור ועדת החינוך, התרבות והספורט של הכנסת.

¹ ס"ח התשמ"ו, עמ' 107.

² ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

³ ס"ח התשי"ח, עמ' 92.

⁴ ס"ח התשע"ז, עמ' 632.

(ב) הוראות כאמור בסעיף קטן (א) יקבעו את דרך ההכרה במוסד ציבורי מפעיל ואת התנאים להכרה וייתייחסו, בין השאר, לאופן ההתאגדות של המוסד הציבורי המפעיל, ליכולתו הכספית והארגונית, לבעלי התפקידים בו, לתוכנית החינוכית-לימודית שתונהג בו ולתנאים הפיזיים והבטיחותיים הנדרשים לפעילותו.

תקציב 3. (א) אוצר המדינה ישתתף לפי חוק זה בכל שנה בתקציבו של המוסד הציבורי המפעיל בסכום השווה למכפלת מספר המתנדבים בשנת שירות באותו מוסד ציבורי ב-36,288 שקלים חדשים; סכום זה יעודכן בהתאם לעלויות במדד במועדים שיקבע השר.

(ב) תקציב שנתי להשתתפות אוצר המדינה בתקציבם של כלל המוסדות הציבוריים המפעילים ייקבע בתחומי פעולה נפרדים, בסעיף תקציב משרד החינוך בחוק התקציב השנתי, ובלבד שהתקציב השנתי כאמור לא יפחת מ-105 מיליון שקלים חדשים, או מהסכום המתקבל ממכפלת הסכום האמור בסעיף קטן (א) ב-115% ממספר המתנדבים בכלל המוסדות הציבוריים המפעילים בשנה שקדמה לה, לפי הגבוה מביניהם; לעניין זה, "תחום פעולה" ו"סעיף תקציב" – כהגדרתם בחוק תקציב שנתי כמשמעותו בחוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985.⁵

תחולה 4. חוק זה יחול לגבי מתנדבים משנת התשפ"ו ואילך.

ד ב ר י ה ס ב ר

שנת השירות היא מהתוכניות החינוכיות החשובות ביותר בישראל, אשר מעניקות לצעירים הזדמנות ייחודית לעצב את זהותם האישית, הערכית והחברתית טרם גיוסם לצבא הגנה לישראל. במהלך שנת השירות, המתנדבים פועלים בקהילות מוחלשות, בפריפריה החברתית והגיאוגרפית, בבתי ספר, במועדוני נוער, במסגרות רווחה ובתוכניות חינוכיות המקדמות סולידריות ושוויון חברתי. בכך, הם תורמים תרומה משמעותית לאוכלוסיות שזקוקות לסיוע ומחזקים את המרקם החברתי של מדינת ישראל.

החשיבות של תוכנית שנת השירות אינה נמדדת רק בתרומה לקהילה, אלא גם בהכשרת דור העתיד של המנהיגים בחברה הישראלית. המתנדבים מסיימים את שנת השירות עם תחושת שליחות מוגברת, רצון להשפיע ולעצב את עתיד המדינה, ויכולת הובלה ומנהיגות. רבים מהם ממשיכים לתפקידים פיקודיים ולקצונה בצבא הגנה לישראל, וההשפעה של תקופה זו ניכרת לאורך כל חייהם. בעקבות מלחמת חרבות ברזל אף התעורר צורך לאומי בהכשרת מתנדבים נוספים בשנת שירות, בין השאר לשם סיוע בשיקום ההתיישבות בדרום ובצפון.

על אף חשיבותה, תוכנית שנת השירות אינה מעוגנת באופן מסודר בחקיקה, מה שיוצר חוסר ודאות עבור הגופים המפעילים אותן ועבור המתנדבים עצמם. התקצוב הממשלתי לתוכנית זו תלוי בהחלטות משרדיות משתנות ואין כיום מנגנון חוקי מחייב להבטחת המשך התמיכה במסגרות אלו. כתוצאה מכך,

⁵ ס"ח התשמ"ה, עמ' 60.

תוכנית שנת השירות והמסגרות המפעילות מתנדבים במסגרתה מתקשות להתרחב ולגדול, והיכולת של המדינה לנצל את הפוטנציאל האדיר של התכנית נפגעת.

הצעת חוק זו נועדה להסדיר את תוכנית שנת השירות באופן הדומה לחוק המכינות הקדם-צבאיות, וליצור מנגנון הכרה, תמיכה ותקצוב יציב ומובטח בחוק. ההצעה מגדירה באופן ברור מהי שנת שירות, אילו מסגרות יהיו זכאיות להכרה וכיצד ייקבע התקצוב הממשלתי, ובכלל זה כי השתתפות אוצר המדינה בתקציבו של המוסד הציבורי המפעיל יהיה בסכום השווה למכפלת מספר המתנדבים בשנת שירות באותו מוסד ציבורי בסכום השווה ל-90% מהתעריף השנתי של מתנדב במסגרת שירות לאומי או התנדבות קהילתית.

חקיקת הצעת חוק זו תחזק את מעמדה של תוכנית שנת השירות, תבטיח את המשך קיומה ותאפשר לה לצמוח ולגדול, כך שעוד ועוד צעירים יוכלו להשתתף בה ולתרום לחברה הישראלית ולצבא הגנה לישראל.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
י"ג בסיוון התשפ"ה (09.06.2025)